

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 소송사건 확정 후 판결의 이행을 위한 조치 불철저
2. 소관부점 : 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제1호 및 제7호에 따라 국유재산 관련 위탁회계 세무 업무 및 국가 소송 및 행정소송 수행 업무를 수행하고 있으며, 지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

한편, [표 6]과 같이 국유재산 위탁회계 세무 업무의 경우 지역본부가 대부료 관련 매출세금계산서¹⁾를 발급하고 비용 지출 등의 매입세금계산서²⁾를 등록하면 국유재산지원처(국유회계팀)는 이를 토대로 부가가치세를 신고³⁾하고 있으며 국유재산 관련 소송수행 업무의 경우 국가·행정소송은 국유재산지원처(국유송무팀)가 수행하고 그 외에 소송은 지역본부에서 수행하고 있다.

1) 국유일반재산 대부시 부가가치세 면제 대상인 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 염전 (공부상 지목이 아닌 실제 사용용도 기준) 제외한 사용용도 대상

2) 개보수 공사 비용 등 각종 재화나 용역 구입시 등록

3) 사업자(신고인) : 한국자산관리공사국유재산관리

[표 6] 국유재산 회계 세무 및 소송수행 업무 구분

구분	국유재산지원처	12개 지역본부
세무	• 부가가치세 신고 및 납부 업무 (지역본부에 수정세금계산서 발급 요청)	• 전자 매출세금계산서 발급 • 매입세금계산서 등록
소송	• 국가·행정 소송, 행정심판 등 수행 (지역본부에 소송 자료 및 의견 요청)	• 국가·행정 소송 외 • 행정심판 이첩

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제59조 제1항에 따르면 소송사건이 확정되었을 경우에는 판결의 이행을 위한 조치를 조속한 시일 내에 강구하도록 되어 있다.

한편, 「부가가치세법」 제32조 제1항에 따르면 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 각 호의 사항을 적은 계산서(이하 “세금계산서”라 한다)를 그 공급을 받는 자에게 발급하도록 되어 있고

같은 법, 조 제7항에 따르면 ①세금계산서 또는 전자세금계산서의 기재사항을 착오로 잘못 적거나 ②세금계산서 또는 전자세금계산서를 발급한 후 그 기재사항에 관하여 계약의 해제 등 대통령령⁴⁾으로 정하는 사유가 발생하면, 대통령령으로 정하는 바에 따라 수정한 세금계산서 또는 수정한 전자세금계산서를 발급하도록 되어 있는데

4) 「부가가치세법시행령」 제70조(수정세금계산서 또는 수정전자세금계산서의 발급사유 및 발급절차) ① 법 제32조제7항에 따른 수정세금계산서 또는 수정전자세금계산서는 다음 각 호의 구분에 따른 사유 및 절차에 따라 발급할 수 있다

2. 계약의 해제로 재화 또는 용역이 공급되지 아니한 경우

3. 계약의 해지 등에 따라 공급가액에 추가되거나 차감되는 금액이 발생한 경우

5. 필요적 기재사항 등이 착오로 잘못 적힌 경우

발급 기한⁵⁾내에 세금계산서를 발급하지 않거나 세금계산서의 필요적 기재사항⁶⁾을 착오 또는 과실로 기재하지 않거나 사실과 다른 경우 [표 7]과 같이 부가가치세 관련 가산세가 발생한다.

[표 7] 수정세금계산서 기한 내 미발급 관련 가산세

구분	가산세 내용	근거
① 세금계산서 미발급	세금계산서의 발급시기*가 지난 후 해당 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 <u>확정신고 기한까지</u> 세금계산서를 발급하지 아니한 경우 (공급가액 × 2%)	「부가가치세법」 제60조 제2항 제2호
② 세금계산서 기재사항 착오	세금계산서의 필요적 기재사항*의 전부 또는 일부가 <u>착오 또는 과실로 적혀 있지 아니하거나 사실과 다른 경우</u> (공급가액 × 1%)	「부가가치세법」 제60조 제2항 제5호

따라서, 소송사건이 확정되어 그 판결의 이행 내용이 세금계산서 발급 등을 요하는 사안인 경우에는 불필요한 가산세⁷⁾가 발생되지 않도록 적기에 정확한 수정세금계산서를 발급하여야 한다.

5) 「부가가치세법」 제34조(세금계산서발급시기) ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재화 또는 용역의 공급일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 세금계산서를 발급할 수 있다.

3. 관계 증서류 등에 따라 실제거래사실이 확인되는 경우로서 해당 거래일을 작성 연월일로 하여 세금계산서를 발급하는 경우

6) 「부가가치세법」 제32조 제1항에서의 기재사항

1. 공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭
2. 공급받는 자의 등록번호. 다만, 공급받는 자가 사업자가 아니거나 등록한 사업자가 아닌 경우에는 대통령령으로 정하는 고유번호 또는 공급받는 자의 주민등록번호
3. 공급가액과 부가가치세액 4. 작성 연월일 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

※ 「부가가치세법」 제39조 제1항 제2호에 따르면 제32조 제1항 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 기재사항을 “필요적 기재사항”이라 함

7) 「국세기본법」 제47조(가산세 부과) ① 정부는 세법에서 규정한 의무를 위반한 자에게 이 법 또는 세법에서 정하는 바에 따라 가산세를 부과할 수 있다.

③ 가산세는 납부할 세액에 가산하거나 환급받을 세액에서 공제한다

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 국유재산 위탁회계 부가가치세 신고 및 납부 현황을 점검한 결과

[표 8]과 같이 소송 확정에 따라 발급했어야 할 수정세금계산서를 미발급 하거나 기재 착오 등으로 2020년 1월 총 274백만 원의 가산세가 발생한 사실이 확인되었다.

[표 8] 가산세 발생 내역 및 정당 세무업무 처리

(단위 : 원)

구분	가산세 금액	가산세 발생 사유	정당 업무 처리(수정세금계산서 발급)		
			소송	발급기한	금액
합계	274,591,536	-	-		

“기재 생략”

* “기재 생략”

** “기재 생략”

위 가산세 관련 업무 경위를 보면 2013. 2. 15. ■■■청으로부터 ‘기재 생략’ 외 3필지⁸⁾가 직권용도폐지 되어 공사로 인계되었고 소관 부점인 ○○지역본부는 [표 9]와 같이 2013년도는 인계기관인 ■■■청과

8) 인계 국유재산 내역

(단위 : m², 억 원)

순번	소재지	지목	면적	대장가액
----	-----	----	----	------

“기재 생략”

■ ■ ■ ■ ■ 리조트 간의 사용허가를 승계(1천분의 20)⁹⁾하였고 2014년도부터는 국유일반재산 사용요율을 적용(1천분의 50)¹⁰⁾하여 대부계약을 체결하였으며

[표 9] 본건 국유재산 대부료 및 수납 현황

(단위 : 원)

연도	대부기간	대부료(A+B)	공급가액(A)	부가가치세(B)
합계	“기재 생략”			
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				

이후 ■ ■ ■ ■ ■ 리조트는 본 국유재산에 대하여 사용요율에 대한 이의와 용도폐지 무효 등의 취지로 2015년 12월부터 국가소송 및 행정소송을 제기하여 진행되다 [표 10]과 같이 각 소송 판결이 확정되었고 이에 대한 판결의 이행으로 대부료 일부를 ■ ■ ■ ■ ■ 리조트에 반환해야 했고, 최종적으로는 ■ ■ 청으로부터 인수한 본 국유재산의 용도폐지가 무효가 되어 기 수납한 전체 대부료 약 118억 원을 ■ ■ ■ ■ ■ 리조트에 반환해야 했다.

[표 10] 피대부자 ‘■ ■ ■ ■ ■ 리조트’ 소송 확정 내역

구분	사건번호	판결 내용	판결 확정일	소송종결 통보일	수정세금계산서 발급기한
----	------	-------	--------	-------------	-----------------

“기재 생략”

* ㉠㉠㉠㉠부 통보 → 공사

9) 「국유림법시행령」 제21조 제1항 제3호 스키장용

10) 「국유재산법시행령」 제29조 제1항

그러나 대부료 반환은 가지급금 등으로 우선 지급하고 관할 세무서에 기납부한 부가가치세 환급 처리를 위한 수정세금계산서 발급은 별도로 진행해야 할 사안인데도 [표 8]과 같이 각 소송의 확정에 따라 당시 수정세금계산서 발급기한 내(2018년 3월, 5월, 7월)에 수정세금계산서를 발급하지 않고 있다가

1년 넘게 경과한 2019. 12. 24. ○○지역본부에서 ○○○○○○○처에 부가가치세 처리를 요청¹¹⁾하자 국유재산지원처는 수정세금계산서 발급 필요에 대해 인지하고 세무사사무소¹²⁾ 용역을 통해 2020. 1. 23. 관할 ■■■세무서에 경정 청구하면서 [표 8]과 같이 수정세금계산서 미발급으로 인한 가산세 215백만 원¹³⁾([표 8]의 1+2)을 신고·납부하였다.

한편, 국유재산지원처가 ○○지역본부에 통보한 소송종결 통보일과 수정세금계산서 발급기한을 비교해 보면 제1소송¹⁴⁾은 발급기한으로부터 19일이 지나 통보하였고, 제2소송¹⁵⁾은 당일에 통보하였으며 제3소송¹⁶⁾은 1년이 지나 ○○○○○부로부터 통보 받는 등 모두 수정세금계산서 발급 기한이 지났으므로 ○○지역본부에서는 정당한 수정세금계산서를 발급할 기회가 없었고

11) ‘기 수납한 부당이득금에 대한 부가가치세 처리 요청’(2019. 12. 24. ○○지역본부-xxxxxx)

12) ○○○세무회계사무소 수의 계약 ‘부가가치세 경정청구 대행 용역’(2020. 1. 21. 국유재산지원처-xxxx)

13) 「부가가치세법」 제60조 제2항 제2호

경정청구 대상	가산세 금액	산출내역	비고
---------	--------	------	----

“기재 생략”

14) ‘소송종결에 따른 서류철이관(대법원 xxx다xxxxxx)’(2018. 3. 29. 국유재산지원부-xxxxxx)

15) ‘소송종결에 따른 서류철이관’(2018. 5. 10. 국유재산지원부-xxxxxx)

16) ‘■■■■리조트 관련 국유재산 관리 요청’(2019. 6. 11. ○○○○○부 ○○○○○○○과-xxxx)

각 문서 내용을 보면 제1소송은 ‘초과 지급한 지연손해금 회수 및
 기지급한 공탁금 본계정 처리’, 제2소송은 ‘판결에 따른 가지급금
 본계정 처리’, 제3소송은 ‘■■■청 이관 및 후속조치’ 만 기재되어
 있었는데 국유재산지원처¹⁷⁾는 당시 소송 종결에 따라 부가가치세 환급을
 위한 수정세금계산서의 발급 필요성에 대해 인지하지 못해 종결 통보
 문서에 수정세금계산서를 발급해야 한다는 내용을 기재하지 않았고

●●지역본부에서도 각 소송종결 통보일로부터 1년이 경과한 시점
 (2019. 12. 24.)에 ◇◇◇◇◇◇처에 부가가치세 처리 요청을 한 것으로
 보아 수정세금계산서 발급 필요성을 인지하지 못한 것으로 판단된다.

이와 별도로 [표 8]의 3번째 가산세 59백만 원¹⁸⁾은 2020. 1. 23. 경정
 청구하면서 2019년 1기 확정신고가 잘못되어 있는 것을 인지하고 이에
 대해 수정신고 하면서 가산세를 납부하였는데 그 이유는 제3소송 확정에
 따라 쟁점 국유재산을 ■■■청으로 이관하기 위해 ●●지역본부에서
 2019. 6. 19. 대부계약 전표를 취소하였는데 이때 2013, 2014년 부가
 가치세 수납전표도 같이 취소되어 시스템 상 자동으로 ‘(-) 3,076백만 원’
 세금계산서가 발급됨에 따라 2019년 1기 확정 부가가치세를 적게
 신고·납부하게 되어 가산세가 발생한 것으로 확인되었다.

17) 「감사규정 시행요강」 제41조 제1항 제2호에 따라 2022. 4. 7. 감사실 질문서 발부(xxx-x호),
 2022. 4. 11. 국유재산지원처 답변서 제출

18) ① 「부가가치세법」 제60조 제2항 제5호, ② 「국세기본법」 제47조의3 제1항 제2호,
 ③ 「국세기본법」 제47조의4 제1항1호

순번	2019년 1기 확정 수정신고	가산세 금액	산출내역
----	------------------	--------	------

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소송확정 관련 세무 업무 등 이행 통보를 철저히 하고 세금계산서 발급 오류 방지 방안에 대해 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 소송종결 통보를 지연하는 등 판결의 이행을 위한 조치 업무를 소홀히 한 당시 국유재산지원처장 ◆◆◆(2급)등 3명에 대하여 주의를 촉구하고

국유재산지원처장은 소송사건 확정 후에는 수정세금계산서 발급이 필요한 경우 적기에 지역본부에 안내하는 등 후속조치를 철저히 하도록 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)¹⁹⁾

음(-)의 세금계산서가 일정액 이상 발급된 경우 정당한 발급인지 모니터링 하는 등 그 밖에 가산세 발생 위험 요소들을 분석하여 불필요한 가산세가 발생하지 않도록 통제방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

< 주의 촉구 관련자 3명 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
------------------	------------------	------------------	--------	------	------	----------

“기재 생략”

19) 변상책임에 대해서는 외부 법무법인에 자문한 결과 고의나 중과실로 평가하기 어려워 변상책임 요건이 충족되었다고 보기 어렵다는 의견임